

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3046/2533

นาย วุฒิสักดิ์ ธีรภาพขจรเดช
นาย สุทัศน์ ทิศ คำนวน

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 85, มาตรา 87, มาตรา 88

เมื่อเอกสารที่ใช้ในการวินิจฉัยคดีรวมอยู่ในสำนวนคดีที่จำเลยระบุอ้างเป็นพยาน เอกสารนั้นจึงเข้าสู่สำนวนความของศาลโดยถูกต้อง การที่ศาลจะฟังและเชื่อพยานหลักฐานในส่วนไหนอย่างไรในสำนวนเป็นดุลพินิจ ของศาล ไม่จำเป็นว่าคู่ความที่ได้รับประโยชน์จากเอกสารนั้นจะต้องเป็นฝ่ายระบุอ้างและนำเข้าสู่สำนวนความ.

โจทก์ฟ้อง ขอให้ศาลบังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 17,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ของเงินจำนวนดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ จำเลยชำระเงินจำนวน 17,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ของเงินจำนวนดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยฎีกาว่า การที่ศาลล่างทั้งสองรับฟังเอกสารหมาย จ.5 ในสำนวนคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 286/2528 คดีระหว่างนายไพศาล ชีวะอิสระกุล โจทก์ นายสุทัศน์ ทิศคำนวน จำเลย คดีของศาลชั้นต้น ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะ โจทก์ทราบดีว่าโจทก์มีเอกสารหมายจ.5 ไว้ในครอบครองของโจทก์ แต่โจทก์ไม่ได้ ระบุยานเอกสารดังกล่าวนี้ไว้ในบัญชีระบุยานของโจทก์ในคดีนี้ เป็นการเอา เปรียบจำเลยในการดำเนินคดี ศาลล่างทั้งสองรับฟังเอกสารดังกล่าวจึงไม่ชอบ นั้น เห็นว่า จำเลยเป็นผู้ระบุนำสำนวนคดีแพ่งดังกล่าวพร้อมทั้งสรรพเอกสารในสำนวน เป็นพยาน ศาลชั้นต้นอนุญาตและให้นำสำนวนคดีแพ่งดังกล่าวรวมไว้พิจารณาในคดี นี้แล้ว ดังนั้นเอกสารหมาย จ.5 จึงเข้าสู่สำนวนของศาลโดยถูกต้อง การที่ศาลล่างทั้งสองจะฟังและเชื่อพยานหลักฐานในส่วนไหนอย่างไรในสำนวนเป็นดุลพินิจของศาล โดยไม่จำเป็นว่าเอกสารดังกล่าวโจทก์จะต้องเป็นฝ่ายระบุนำและนำเข้าสู่สำนวนของ ศาล ถือว่าเป็นการรับฟังพยานหลักฐานของคู่ความในสำนวนนั่นเองศาลล่างทั้งสอง พิพากษามาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-โสภณ จันเทรมะ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ